

**Nr. 280 Der Leiter der Reichsstelle für Raumordnung an den Reichsminister des Innern. 21.
Dezember 1938**

R 1501/390, Bl. 164–165 Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

Persönlich!

Betrifft: Ostmarkgesetz, Saarpfalzgesetz und Sudetengaugesetz¹.

Die Widersprüche des Reichsjustizministers, des Reichsernährungsministers, des Reichsarbeitsministers und des Reichsfinanzministers² geben mir zu folgenden Ausführungen Ihnen gegenüber Veranlassung:

Es besteht kein Zweifel für mich, daß die Einheit der Verwaltung herbeigeführt werden muß, und daß die zwingenden Staatsnotwendigkeiten über jeden Versuch, diese unaufhaltsame Entwicklung hintanzuhalten, hinwegschreiten werden. Ich bin daher der Ansicht, daß das Bestreben, den Gedanken der Einheit der Verwaltung praktisch verwirklichen zu helfen, auf jeden Fall unterstützt werden muß. Den Bedenken, die von den widersprechenden Herren Reichsministern vorgetragen werden, trete ich insoweit nicht bei, als sie geeignet sind, die Durchführung der Einheit der Verwaltung zu hemmen.

Dagegen bedaure auch ich die Methode, mit der das Reichsinnenministerium sich bemüht, die Idee in die Praxis umzusetzen: Man sollte nicht versuchen, über Teilgebietslösungen, jetzt bei dem Ostmark-, Saarpfalz- und Sudetengaugesetz, Entscheidungen von allgemeiner staatspolitischer Bedeutung herbeizuführen und dabei in den Verhandlungen zu den Gesetzentwürfen einmal erklären,³ die vorgesehenen Lösungen seien keineswegs vorbildlich für die Entwicklung im Altreich, und ein andermal dies doch behaupten. Man sollte sich vielmehr entschließen, die Dinge von ihrer grundsätzlichen Seite und für das ganze Reichsgebiet einheitlich anzupacken, d. h. zunächst einmal klare Richtlinien aufzustellen, aus denen ersichtlich ist, welches die Größe der künftigen Gaue sein soll, sowie welche Verwaltungsformen für sie *grundsätzlich* in Frage kommen. Von einer vernünftigen Lösung dieser Frage dürfte die praktische Verwirklichungsmöglichkeit des Gedankens der Einheit der Verwaltung weitgehend abhängen.

Eine den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechende straffe Zusammenfassung der Verwaltung in dem Reichsgau scheint mir nur denkbar, wenn der Reichsstatthalter nicht lediglich ein Weisungsrecht an die Fachbehörden erhält, sondern wenn er ⁴gleichzeitig zum Chef sämtlicher Fachbehörden gemacht wird und damit rechtlich und tatsächlich die volle Verantwortung für seine Anweisungen trägt. Die für den Reichsgau zuständigen bisherigen Fachbehördenchefs könnten insoweit seine Vertreter werden. Ein praktisches Anschauungsbild gibt hierfür die Regelung des Verhältnisses zwischen Oberpräsidenten und Landeshauptmann in der preußischen Provinzielselbstverwaltung.

¹ Kabinettsvorlagen vom 19. 11., 5. 12. und 12. 12. 1938: Dok. Nrr. 243, 260, 271.

² S. insbes. Dok. Nrr. 227 (RFM) und 250 (RJuM) sowie die Hinweise in Dok. Nrr. 250 Anm. 13 (REM, RAM, RVM, RKiM), 260 Anm. 13 (RJuM, REM), 271 Anm. 17 (REM, RJuM, PrFM, RReH).

³ Nachfolg. Teilsatz von RIM Frick grün unterstrichen und mit Fragezeichen versehen.

⁴ Rest des Satzes von Frick unterstrichen, ganzer Abs. von ihm am Rand angestrichen mit Marg.: „richtig!“.

Daß es für die Fachressorts nicht naturnotwendige Voraussetzung für ein reibungsloses Funktionieren ihrer Arbeit ist, einen eigenen Unterbau mit selbständigem Verwaltungschef in der mittleren Instanz zu haben, beweist neuerdings die Einrichtung der wehrwirtschaftlichen Abteilungen⁵, aus denen sich über kurz oder lang Wirtschaftsabteilungen bei allen Oberpräsidenten und Reichsstathaltern entwickeln dürften. Wenn hierbei der Reichswirtschaftsminister, dessen Aufgabengebiet in der Mittelinstanz für die Allgemeinheit von weitesttragender Bedeutung ist, auf die Einrichtung einer *selbständigen* Mittelinstanz mit einem eigenen Chef verzichtet, und darüber hinaus die Organisation seiner Mittelinstanz in die allgemeine Verwaltungsorganisation eingliedert,⁶ dann sollten auch die übrigen Fachressorts keine allzu großen Bedenken haben, ihre mittleren Behördenchefs dem Reichsstathalter unterzuordnen.

Die Bedenken, die gegen meinen Vorschlag erhoben werden könnten, daß damit der Reichsstathalter eine zu starke Stellung erhalte und die Lösung Ausgangspunkt für einen neuen Länderpartikularismus werden könne – Bedenken, die insbesondere der Herr Reichsminister der Justiz schon im Hinblick auf das bloße Anweisungsrecht der Reichsstathalter erhoben hat⁷ – lassen sich ohne weiteres damit entkräften, daß der Reichsstathalter selbstverständlich versetzbar sein muß und in gewissen Zeitabständen auch zu versetzen wäre⁸. Hinzu kommt, daß die ihm unterstellten Fachbehördenleiter ebenfalls versetzbare, persönlich und fachlich den Weisungen der zuständigen Reichsminister unterworfenen Reichsbeamte und nicht wie früher Länder- oder Provinzialbeamte sind. Ich würde es begrüßen, wenn meine Ausführungen noch einmal zum Gegenstand einer Chefbesprechung gemacht werden könnten, da ich sonst befürchte, daß die Durchführung der Einheit der Verwaltung, wenn sie überhaupt praktisch wird, keine organische Lösung finden dürfte⁹.

⁵ Hervorgegangen aus den seit 1935 gebildeten „Außenstellen“ des RWiM (ARH II/1, Nr. 163 Anm. 5), folgend der Einrichtung eines Ref. „Wehrwirtschaftl. Angelegenheiten“ im Zuge der Reorganisation des RWiM im Febr. 1938; s. Dok. Nrr. 36 Anm. 24, 37 Anm. 9.

⁶ Restabsatz am Rand von Frick angestrichen und Marg.: „r!“.

⁷ S. Dok. Nr. 250 Ziff. 4.

⁸ Die Passagen „versetzbar sein muß“ und „auch zu versetzen wäre“ von Frick unterstrichen, mit Marg.: „r!“.

⁹ Frick vermerkte unter dem Schreiben: „Diese Ausführungen sind durchaus richtig, aber ihre allgemeine Durchführung scheitert vorerst an der bestehenden Territorialgliederung! 23/12 Fr[ick]“. Am 9. 1. 1939 dankte er Kerrl für den Sukkurs in Sachen „Einheit der Verwaltung“, beklagte aber das Fehlen klarer Vorgaben über Größe und innere Organisation der künftigen Reichsgaue: „Leider war es bisher trotz immer wiederholter Versuche nicht möglich, diese grundlegende Entscheidung des Führers herbeizuführen. Nur aus diesem Grunde sah ich mich in die Notwendigkeit versetzt, die in Rede stehenden *Teilmaßnahmen* in Angriff zu nehmen, die keinen Aufschub dulden, weil die Verwaltung der heimgekehrten Gebiete wenigstens in den Grundzügen einer Neuordnung bedarf, wenn sie in der Lage sein soll, den gewaltigen an sie herantretenden Anforderungen gerecht zu werden.“ In absehbarer Zeit sei mit einer Entscheidung über die Reichsreform nicht zu rechnen: „Wollte man warten, bis die einschlägigen Fragen für den großdeutschen Neuaufbau *allgemein* geklärt sind, so würde die Unterlassung dringlicher Teilmaßnahmen bedeuten, daß das Bessere zum Feind des Guten würde.“ Von einer weiteren Chefbesprechung erhoffte er sich keinen Erfolg. Reinkonzept des Schreibens und Abschriften an StdF: R 1501/390, Bl. 166–172. Bormann bestätigte am 23. 1. 1939, wie gern auch Heß den „Neuaufbau des Reiches“ vorangetrieben sähe, enthielt sich aber jeder Zusage, die Sache von sich aus bei Hitler fördern zu wollen; ebd. Bl. 273 f.

Zur Vorbereitung der in Aussicht gestellten Kabinettsitzung (Dok. Nr. 271 Anm. 17) hatte der RIM am 13. 1. 1939 mit Schreiben an den RMRk und die Ressorts die offenen Streitpunkte zusammengefaßt, dabei auch kleinere Änderungswünsche berücksichtigt, und am 19. 1. übersandte er entspr. Neufassungen der drei Gesetzesvorlagen, die jedoch noch nicht als Beschlusssachen verteilt, sondern von der Rkei zurückgehalten wurden; R 1501/390, Bl. 194–227; R 43 II/1353b, Bl. 50, 72–83; R 43 II/1366, Bl. 44–46; R 43 II/1368a, Bl. 40–47. RFM, RWiM und RAM erneuerten sogleich ihre Widersprüche: R 43 II/1353b, Bl. 65, 67–71, 84–86; R 43 II/1366, Bl. 49–54, 60–62; R 43 II/494a, Bl. 82–85; R 2/59950, unfol. Entw. und Ausfertigung des bes. scharf gefaßten Schreibens des RFM vom 18. 1.: R 2/11373a, Bl. 22–70. Mittlerweile hatte Bürckel am 12. 1. die Rkei nach Vortrag bei Hitler wissen lassen, dieser billige nicht nur das Weisungsrecht der Reichsstathalter, sondern wünsche ihre Stellung noch weiter gestärkt zu sehen, und regte folglich die Eingliederung der gesamten Sozial-, Arbeits- und Wirtschafts Verwaltung in deren Behörde an; R 43 II/1353b, Bl. 53–64; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13220. Nachdem der Januar ohne die erhoffte Entscheidung verstrichen war, klagte Bürckel am 30. 1. gegenüber StS Stuckart, „daß er ohne das Ostmarkgesetz in der Ostmark keinen Schritt mehr vorwärts komme“; Frick, Heß und Göring sollten Hitler, bevor er sich nach den Kundgebungen zum 6. Jahrestag der Machtergreifung wieder auf den Berghof zurückziehe, gemeinsam Vortrag halten und dabei zu erreichen suchen, „daß der Führer das Ostmarkgesetz ohne Kabinettsitzung zeichne“; R 1501/5399, S. 49 f. Offensichtlich blieb dieses Vorhaben unausgeführt, doch konnte Lammers die Sache am 1. 2. vortragen und erhielt nun die Zusage Hitlers, die Entwürfe in der zweiten Februarhälfte vom Kabinett beraten zu lassen; R 43 II/1353b, Bl. 64v. Der RIM stellte sich darauf ein, indem er der Rkei revid. Fassungen der drei Gesetze übersandte und im Begleitschreiben nochmals die offenen Differenzpunkte zusammenfaßte: Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 10. 2. 1939.

Kerrl

Zitierhinweis

Nr. 280 Der Leiter der Reichsstelle für Raumordnung an den Reichsminister des Innern. 21. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d280>